

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 20 rejeb 1419 - 10 novembre 1998

141^{ème} année

N° 90

Sommaire

Lois

Loi organique n° 98-93 du 6 novembre 1998, modifiant et complétant certaines dispositions du code électoral	2203
---	------

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination du président de la cour de discipline financière	2204
Nomination des membres du conseil économique et social	2204

Ministère des Finances

Décret n° 98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les conditions et les modalités de délivrance du quitus fiscal pour départ définitif aux étrangers résidents ou exerçant une activité en Tunisie	2204
Nomination d'un sous-directeur	2205
Nomination d'un vérificateur de 1 ^{ère} classe	2205

Ministère de l'Education

Décret n° 98-2112 du 28 octobre 1998, modifiant le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale	2205
Décret n° 98-2113 du 28 octobre 1998, modifiant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale	2205
Nomination de directeurs	2206
Maintien en activité dans le secteur public	2206

Ministère du Transport	
Nomination d'un chargé de mission	2206
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 98-2118 du 28 octobre 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre archéologique sise à carthage du gouvernorat de Tunis	2206
Décret n° 98-2119 du 28 octobre 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre sise à Aouled Ammar à la délégation de Sidi Bouali gouvernorat de Sousse et sur laquelle a été réalisé un canal d'alimentation en eau potable	2207
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Nomination d'un chef d'unité	2207
Ministère de la Santé Publique	
Décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998, portant modification du décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du corps médical hospitalo-universitaire	2207
Décret n° 98-2122 du 28 octobre 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps médical hospitalo-universitaire et le niveau de rémunération	2208
Nomination d'un chef de service hospitalier	2209
Nomination d'un directeur	2209
Nomination d'un chef de service	2209
Maintien en activité dans le secteur public	2209
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un directeur des études et des stages directeur adjoint	2210
Nomination de secrétaires principaux d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche	2210
Ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire	
Nomination d'un chargé de mission	2210
Ministère de l'Equipement et de l'Habitat	
Nomination d'un directeur régional	2210
Ministère du Commerce	
Décret n° 98-2132 du 28 octobre 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations	2210
Ministère de l'Industrie	
Décret n° 98-2133 du 2 novembre 1998, relatif aux montants des redevances afférentes à la propriété industrielle	2212
Ministère du Développement Economique	
Décret n° 98-2134 du 2 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba	2215
Décret n° 98-2135 du 2 novembre 1998, fixant l'organigramme de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba	2218
Ministère de l'Agriculture	
Nomination de chefs d'arrondissements	2219
Nomination de chefs de services	2219
Nomination de chefs de cellules	2219
Décret n° 98-1995 du 12 octobre 1998 (rectificatif)	2219

Avis et Communications

Ministère des Communications	
Avis aux titulaires des comptes de la caisse d'épargne nationale de Tunisie	2220

Loi organique n° 98-93 du 6 novembre 1998, modifiant et complétant certaines dispositions du code électoral (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi organique dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 72, l'article 76, l'alinéa n° 2 de l'article 91, le deuxième et troisième de l'alinéa 2 et l'alinéa 3 de l'article 127 et les articles 135, 136 et 138 du code électoral et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 72 alinéa 2 (nouveau). - Le nombre des sièges affectés à chaque circonscription électorale sera fixé par le même décret visé à l'alinéa précédent sur la base d'un siège pour soixante cinq mille habitants.

Article 76 (nouveau). - Nul ne peut être candidat à la chambre des députés s'il ne remplit les conditions suivantes :

- avoir la qualité d'électeur,
- être âgé au moins de vingt trois ans accomplis le jour de la présentation de sa candidature,
- être de nationalité tunisienne et né de père tunisien ou de mère tunisienne.

Article 91 alinéa n° 2 (nouveau). - 2 - Le nom et prénom, nom et prénom du père, nom et prénom de la mère, date et lieu de naissance, adresse, profession de chaque candidat et le numéro de la carte d'identité nationale avec la date et le lieu de sa délivrance.

Article 127. - Alinéa 2, deuxièmement (nouveau). - Après cette opération, le reste des sièges est attribué à toutes les listes selon la représentation proportionnelle sur la base du plus fort reste. Cependant, il ne peut résulter de cette répartition, l'obtention par une liste de plus de quatre vingts pour cent des sièges sauf en cas de fraction du nombre des sièges due à l'application de la proportion précitée. Dans ce cas, le plafond de quatre vingts pour cent sera dépassé en accordant un siège à ladite liste si l'opération de répartition le permet en l'absence dudit plafond.

Alinéa 2, troisièmement (nouveau). - Pour l'attribution des sièges restants et dans le cas où deux listes ou plus obtiennent le même reste, le premier siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix en tenant compte des dispositions de l'alinéa 2 deuxièmement du présent article. A défaut, le siège sera attribué à la liste suivante, le siège suivant sera ensuite attribué selon le classement des listes ayant obtenu le plus de voix jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués. En cas d'égalité des voix

obtenues, les sièges sont attribués respectivement à la liste portant les candidats les plus âgés qui n'ont pas été inclus dans l'attribution en prenant en considération le classement suivi dans toute liste au moment de la présentation des candidatures.

Alinéa 3 (nouveau). - Les listes ayant obtenu moins de trois pour cent (3%) des voix déclarées dans la circonscription ne sont pas prises en considération pour l'attribution des sièges.

Article 135 (nouveau). - Les électeurs peuvent être appelés au référendum en application des dispositions des articles 2, 47 et 76 de la constitution. Le décret de convocation des électeurs fixera la date du référendum, il comportera en annexe le texte ou l'objet soumis au référendum.

Ce décret et son annexe seront publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne quarante cinq jours avant la date fixée pour ledit référendum, les quinze jours qui précèdent celui-ci étant réservés à la campagne d'explication de l'objet du référendum.

Article 136 (nouveau). - La commission prévue à l'article 106 bis du présent code assure le contrôle du déroulement des opérations du référendum.

Elle est avisée, sans délai, par le gouvernement, de toutes mesures prises concernant les opérations du référendum.

Elle désigne ses délégués parmi le corps de l'ordre judiciaire ou parmi les membres du tribunal administratif pour le suivi du déroulement des opérations du référendum.

Le ministre de l'intérieur proclame les résultats du référendum et transmet, sans délai, le procès-verbal du recensement général des votes à la commission qui déclare, après examen des rapports des délégués, les résultats définitifs dans un délai maximum de 3 jours.

Article 138 (nouveau). - La commission proclame le résultat du référendum par décision qui sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne. Cette décision n'est susceptible d'aucune voie de recours même en cassation.

Art. 2. - Il est ajouté à l'alinéa 2 de l'article 127 du code électoral les dispositions suivantes :

Article 127 alinéa 2 quatrièmement. - Si la répartition n'a pas abouti à l'attribution de tous les sièges, les sièges restants seront attribués à la liste qui suit celle ayant obtenu le plus de voix si cette liste est unique. En cas de pluralité des listes, le reste des sièges sera attribué, sans tenir compte de la liste ayant obtenu le plus de voix, aux dites listes selon la proportion des voix obtenues sur la base du plus fort reste. En cas d'égalité du reste, les dispositions de l'alinéa 2 troisièmement du présent article seront appliquées.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 20 octobre 1998.

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2107 du 2 novembre 1998.

Madame Amna Chtioui Aouij, premier président de la cour des comptes, est nommée président de la cour de discipline financière à compter du 1er octobre 1998.

Par décret n° 98-2108 du 2 novembre 1998.

Les membres désignés ci-après sont remplacés, au conseil économique et social pour la période restant à courir du mandat ainsi qu'il suit :

- représentants des gouvernorats :
- Monsieur Kamel Laksibi (Tunis) en remplacement de Monsieur Hammouda Belkhodja.
- représentants de l'administration et des entreprises publiques :
- Messieurs : - Abdelmejid Sohnoun - Abdelhamid Bouhaouala en remplacement de Messieurs - Slah Eddine Belaïd - Mohamed Daous.

MINISTERE DES FINANCES

Décret n° 98-2109 du 2 novembre 1998, fixant les conditions et les modalités de délivrance du quitus fiscal pour départ définitif aux étrangers résidents ou exerçant une activité en Tunisie.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
Vu les articles 258 et suivants du code de travail, relatifs à l'emploi des étrangers,
Vu le décret n° 95-826 du 2 mai 1995, fixant la liste des attestations administratives qui peuvent être octroyées aux usagers par les services du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi et les établissements publics et entreprises publiques sous tutelle,

Après avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Toute personne résidente ou exerçant une activité en Tunisie qui décide de quitter le territoire tunisien est tenue de présenter un quitus fiscal délivré par les services relevant de la direction générale du contrôle fiscal :

- auprès des services du ministère de l'intérieur lors de la demande de certificat de changement de résidence,
- auprès des services des douanes lors du rapatriement d'effets personnels ou d'équipements,
- auprès des banques lors du transfert d'avoirs.

Art. 2. - Le quitus fiscal est délivré par le bureau de contrôle des impôts territorialement compétent selon le lieu de la résidence du demandeur ou le lieu de son siège social.

Art. 3. - La demande de quitus fiscal doit être présentée sur un imprimé administratif établi à cet effet accompagnée obligatoirement des documents suivants :

- des photocopies des quittances de dépôt des déclarations des impôts et taxes exigibles,
 - une attestation d'apurement des créances fiscales.
- Pour les salariés la demande est également accompagnée :
- d'une fiche d'identification détaillée signée par l'employeur,
 - d'une copie du contrat de location du lieu de résidence dûment enregistré à la recette des finances,
 - d'une copie du visa du contrat de travail ou une attestation de non soumission au visa délivrée par les services du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

Art. 4. - Le bureau de contrôle des impôts compétent est tenu de délivrer le quitus fiscal dans un délai maximum de cinq jours à compter de la date du dépôt de la demande accompagnée des documents visés à l'article 3 du présent décret.

Art. 5. - En cas de refus de délivrance du quitus dans les délais prescrits à l'article 4 du présent décret, le bureau de contrôle des impôts est tenu d'informer le demandeur par écrit en indiquant les raisons ayant motivé ce refus et de la possibilité de formuler un recours devant une commission spéciale.

Art. 6. - Il est créé au sein de la direction générale du contrôle fiscal une commission spéciale chargée de statuer sur les recours concernant le quitus fiscal qui sont transmis par les bureaux de contrôle des impôts ou directement par les intéressés.

Art. 7. - La composition et les modalités de fonctionnement de la commission spéciale visée à l'article 6 sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 8. - Le recours devant la commission spéciale est déposée auprès du bureau du contrôle des impôts concerné qui est chargé de le transmettre à son tour devant la commission spéciale visée à l'article 6 du présent décret.

Le recours peut être également présenté par l'intéressé directement devant la commission précitée.

Art. 9. - Si le bureau de contrôle des impôts laisse écouler le délai de cinq jours à compter de la date de dépôt de la demande sans donner une réponse, ceci est considéré implicitement un refus. Dans ce cas l'intéressé peut saisir directement la commission spéciale visée à l'article 6 du présent décret.

Art. 10. - La commission spéciale est tenue de statuer sur le recours qui lui est présenté dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date du dépôt du recours auprès du bureau de contrôle concerné ou de sa saisine directement par l'intéressé.

Art. 11. - La commission spéciale doit obligatoirement notifier la suite du recours qui lui a été transmis dans le délai visé à l'article 10 du présent décret, son refus doit, le cas échéant être motivé.

Art. 12. - Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2110 du 30 octobre 1998.

Monsieur Mohamed Sadok Hosni, conseiller des services publics au ministère des finances, est nommé sous-directeur de l'audit à la direction générale des participations.

Par décret n° 98-2111 du 30 octobre 1998.

Monsieur Ayeche Boubakri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de première classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MINISTERE DE L'EDUCATION

Décret n° 98-2112 du 28 octobre 1998, modifiant et complétant le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-112 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire technique et professionnel du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 92-764 du 27 avril 1992,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les dispositions de l'article 4 et du paragraphe II de l'article 20 du décret n° 73-112 du 17 mars 1973 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :

Article 4 (nouveau). - Les professeurs de l'enseignement secondaire technique sont recrutés parmi :

1) les candidats titulaires d'une maîtrise dans les disciplines techniques ou d'un diplôme admis en équivalence et ayant réussi aux épreuves du concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire.

Le règlement, le programme ainsi que les modalités d'ouverture dudit concours sont définis chaque année par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation et du ministre de l'enseignement supérieur.

2) les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours dont le règlement et le programme sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation, ouvert :

- aux chefs de travaux d'enseignement technique du premier cycle confirmés dans leur grade,

- aux professeurs d'enseignement technique du premier cycle titulaires depuis deux ans au moins;

3) les candidats admis à un examen professionnel qui consiste au choix du candidat en l'une des deux procédures suivantes :

a - donner une leçon dans une classe en présence d'un jury désigné par arrêté du ministre de l'éducation et composé d'un inspecteur et de deux enseignants appartenant au grade de professeur d'enseignement secondaire technique,

b - présenter un mémoire relatif à un sujet choisi par le candidat après accord de l'inspecteur responsable du recyclage.

Participant à cet examen professionnel les professeurs d'enseignement technique du premier cycle titulaires ou confirmés et ayant, au premier janvier de l'année une ancienneté :

- de 8 ans à compter de la date du recrutement au grade de professeur d'enseignement technique du premier cycle,

- ou de 6 ans à compter de la date d'intégration dans le grade de professeur d'enseignement technique du premier cycle.

Article 20 (paragraphe II nouveau) :

II - Les candidats non titulaires dans un grade d'enseignant recrutés dans l'un des grades régis par les dispositions du présent décret sont astreints à un stage de deux ans pouvant être prorogé d'un an au terme duquel ils sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit titularisés soit licenciés.

Le stage prévu au paragraphe précédent est réduit d'une année pour les candidats ayant réussi au concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire et ayant suivi le cycle de préparation prévu à l'article 4 bis du présent décret.

Art. 2. - Il est ajouté au décret n° 73-112 du 17 mars 1973 susvisé un article 4 bis libellé comme suit :

Article 4 (bis). - Est organisé pour les disciplines concernées, un cycle de préparation au concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, prévu au paragraphe 1 nouveau de l'article 4 du présent décret.

L'admission audit cycle se fait par voie de concours sur épreuves ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise dans les disciplines techniques ou d'un diplôme admis en équivalence.

Le règlement, le programme ainsi que les modalités d'ouverture du concours d'entrée au cycle de préparation au concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire sont définis par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2113 du 28 octobre 1998, modifiant et complétant le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des personnels enseignants des établissements d'enseignement secondaire général du ministère de l'éducation nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 93-1467 du 5 juillet 1993,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :

Article premier. - Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 7 du paragraphe 1 de l'article 16 et du paragraphe II de l'article 26 du décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé sont modifiées et complétées comme suit :

Article 7 (paragraphe 2 nouveau). - Les professeurs de l'enseignement secondaire sont recrutés parmi :

2) les candidats titulaires d'une maîtrise ou de titres ou de diplômes admis en équivalence et ayant réussi aux épreuves du concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire.

Le règlement, le programme ainsi que les modalités d'ouverture dudit concours sont définis chaque année par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 16 (paragraphe 1 nouveau). - Les professeurs de l'enseignement artistique sont recrutés parmi :

1) les candidats titulaires d'une maîtrise ou de titres ou de diplômes artistiques admis en équivalence et ayant réussi aux épreuves du concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire.

Le règlement, le programme ainsi que les modalités d'ouverture dudit concours sont définis chaque année par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 26 (paragraphe II nouveau) :

II - Les candidats non titulaires dans un grade d'enseignant recrutés dans l'un des grades régis par les dispositions du présent décret sont astreints à un stage de deux ans pouvant être prorogé d'un an au terme duquel ils sont, après avis de la commission administrative paritaire concernée, soit titularisés dans leur grade soit licenciés.

Le stage prévu au paragraphe précédent est réduit d'une année pour les candidats ayant réussi à l'un des concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire et ayant suivi le cycle de préparation prévu à l'article (7) bis et 16 (bis) du présent décret.

Art. 2. - Il est ajouté au décret n° 73-114 du 17 mars 1973 susvisé deux articles 7 (bis) et 16 (bis) libellés comme suit :

Article 7 (bis). - Est organisé pour les disciplines concernées, un cycle de préparation au concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, prévu au paragraphe 2 nouveau de l'article 7 du présent décret.

L'admission audit cycle se fait par voie de concours sur épreuves ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise ou de titres ou de diplômes admis en équivalence.

Le règlement, le programme ainsi que les modalités d'ouverture du concours d'entrée au cycle de préparation au concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire sont définis par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 16 (bis). - Est organisé pour les disciplines concernées, un cycle de préparation au concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire, prévu au paragraphe 1 nouveau de l'article 16 du présent décret.

L'admission audit cycle se fait par voie de concours sur épreuves ou sur dossiers ouvert aux candidats titulaires d'une maîtrise dans les disciplines artistiques ou de titres ou de diplômes admis en équivalence.

Le règlement, le programme ainsi que les modalités d'ouverture du concours d'entrée au cycle de préparation au concours d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire sont définis par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 3. - Les ministres de l'éducation et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2114 du 30 octobre 1998.

Monsieur Ameer Boukhris, professeur principal de l'enseignement secondaire est chargé des fonctions de directeur du centre régional de l'éducation et de la formation continue de Radès.

En application des dispositions de l'article premier du décret n° 91-1924 du 18 décembre 1991, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-2115 du 30 octobre 1998.

Monsieur Habib Oueslati, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de directeur du centre régional de l'éducation et de la formation continue de Zaghouan.

En application des dispositions de l'article premier du décret n° 91-1924 du 18 décembre 1991, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-2116 du 2 novembre 1998.

Monsieur Ahmed Djegham, professeur principal de l'enseignement secondaire, est maintenu en activité pour une période d'une année à compter du 1er avril 1999.

MINISTERE DU TRANSPORT

NOMINATION

Par décret n° 98-2117 du 2 novembre 1998.

Monieur Naoufel Letaïef est nommé chargé de mission auprès du cabinet du ministre du transport.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 98-2118 du 28 octobre 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre archéologique sise à carthage du gouvernorat de Tunis.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le code de la protection du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, promulgué par la loi n° 94-35 du 24 février 1994,

Vu le décret n° 85-1246 du 7 octobre 1985, relatif au classement du site de Carthage,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur et de la culture,

Décrète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public archéologique et pour être mise à la disposition du ministère de la culture (l'institut national du patrimoine), une parcelle de terre archéologique sise à Carthage du gouvernorat de Tunis, entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° du titre foncier : 54783 Tunis.

Superficie totale de l'immeuble : 50 a 20 ca.

Superficie expropriée : 40 a 34 ca.

Noms des propriétaires :

1 - la société des hôtels sfaxiens,

2 - Mohamed El Arbi Errajhi.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle de terre.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur et des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2119 du 28 octobre 1998, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'une parcelle de terre sise à Aouled Ammar à la délégation de Sidi Bouali gouvernorat de Sousse et sur laquelle a été réalisé un canal d'alimentation en eau potable.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture et de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

Décrète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporée au domaine public hydraulique et pour être mise à la disposition du ministère de l'agriculture (la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux), une parcelle de terre agricole sise à Aouled Ammar à la délégation de Sidi Bouali gouvernorat de Sousse et sur laquelle a été réalisé un canal d'alimentation en eau potable, entourée d'un liséré rouge sur le plan annexé au présent décret et présentée au tableau ci-après :

N° de la parcelle sur le plan : 1 qui est une partie de la parcelle n° 236 du plan du titre foncier n° 11461 Sousse.

N° du titre foncier : 11461 Sousse.

Superficie totale de l'immeuble : 00 ha 63 a 10 ca.

Superficie expropriée : 00 ha 01 a 48 ca.

Noms des propriétaires : El Béchir Ben Mustapha El Mnasser.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers ou immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ladite parcelle de terre.

Art. 3. - La présente expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Les ministres de l'intérieur, de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI

NOMINATION

Par décret n° 98-2120 du 30 octobre 1998.

Mademoiselle Zohra Souissi, administrateur, est chargée des fonctions de chef d'unité des programmes de l'emploi à la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi de l'Ariana.

En application de l'article 13 du décret n° 94-1218 du 30 mai 1994, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Décret n° 98-2121 du 28 octobre 1998, portant modification du décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du corps médical hospitalo-universitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du corps médical hospitalo-universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 94-2155 du 17 octobre 1994,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les articles 10, 15 et 22 du décret susvisé n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du corps médical hospitalo-universitaire, sont modifiés ainsi qu'il suit :

Article 10 (nouveau). - Le grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine comprend dix neuf (19) échelons.

Article 15 (nouveau). - Le grade de maître de conférences agrégés hospitalo-universitaire en médecine comprend vingt (20) échelons.

Article 22 (nouveau). - Le grade d'assistant hospitalo-universitaire en médecine comprend vingt cinq (25) échelons.

Art. 2. - Les ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2122 du 28 octobre 1998, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps médical hospitalo-universitaire et le niveau de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition des ministres de la santé publique et de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 77-732 du 9 septembre 1977, portant statut du corps médical hospitalo-universitaire ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2121 du 28 octobre 1998,

Vu le décret n° 77-733 du 9 septembre 1977, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable au personnel médical hospitalo-universitaire,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades du corps médical hospitalo-universitaire et le niveau de rémunération tel que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspond.
A	A1	Professeur hospitalo-universitaire	1	7
			2	8
			3	9
			4	10
			5	11
			6	12
			7	13
			8	14
			9	15
			10	16
			11	17
			12	18
			13	19
			14	20
			15	21
			16	22
			17	23
			18	24
			19	25
A	A1	Maîtres de conférences agrégés	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grades	Echelon	Niveau de rémunération correspond.
A	A1	Assistant hospitalo-universitaire	1	1
			2	2
			3	3
			4	4
			5	5
			6	6
			7	7
			8	8
			9	9
			10	10
			11	11
			12	12
			13	13
			14	14
			15	15
			16	16
			17	17
			18	18
			19	19
			20	20
			21	21
			22	22
			23	23
			24	24
			25	25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires sont rangés à l'échelon correspondant au niveau de leur rémunération selon le tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article deux du décret susvisé n° 97-2127 du 10 novembre 1997, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997 au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'ind. compensatrice	Niveau de rémunér. prévu pour la cessation de sce de l'ind. compens.
Professeur	6	12
Maître de conférences agrégé	6	11
Assistant hospitalo-univers.	9	9

Art. 4. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 77-733 du 9 septembre 1977 relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicable au corps médical hospitalo-universitaire.

Art. 5. - Les ministres des finances, de la santé publique et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2123 du 30 octobre 1998.

Monsieur Mhiri Kamel, pharmacien major de la santé publique, est reconduit dans les fonctions de chef de service hospitalier à l'hôpital Ibn El Jazzar de Kairouan (sce de pharmacie).

Par décret n° 98-2124 du 30 octobre 1998.

Monsieur Brahim Znaidi, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de groupe d'hopitaux de la catégorie "C" à l'hôpital de circonscription de Sahline et de groupement de santé de base de Monastir au ministère de la santé publique.

Par décret n° 98-2125 du 30 octobre 1998.

Monsieur Hechmi Chenguel, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du système d'information hospitalière à la direction des études et développements informatiques au centre informatique du ministère de la santé publique.

MAINTIEN EN ACTIVITE

Par décret n° 98-2126 du 2 novembre 1998.

Le docteur Belalja Mohamed Slouma, professeur hospitalo-universitaire en médecine chargé des fonctions de chef de service à l'hôpital des forces de sécurité intérieure à la Marsa est maintenu en activité pour une période d'une année à compter au 1er mars 1999.

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2127 du 30 octobre 1998.

Monsieur Abdelaziz Ben Aziza, maître assistant de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'école supérieure de commerce de Tunis.

Par décret n° 98-2128 du 30 octobre 1998.

Monsieur Ezzeddine Rouissi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences mathématiques, physiques et naturelles de Tunis.

Par décret n° 98-2129 du 30 octobre 1998.

Monsieur Mohamed Zekri, professeur de l'enseignement technique, est chargé des fonctions de secrétaire principal d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'école nationale des ingénieurs à Gabès.

MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATION

Par décret n° 98-2130 du 2 novembre 1998.

Monsieur Abdellatif Boughamoura, est nommé chargé de mission au cabinet du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

NOMINATION

Par décret n° 98-2131 du 30 octobre 1998.

Monsieur Kamel Doukh, ingénieur en chef est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement et de l'habitat de Bizerte.

MINISTERE DU COMMERCE

Décret n° 98-2132 du 28 octobre 1998, fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations.

Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,

Vu la loi n° 73-20 du 14 avril 1973, portant création du centre de promotion des exportations telle qu modifiée et complétée par la loi n° 88-14 du 12 mars 1988,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, aux entreprises et aux établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996,

Vu le décret n° 73-637 du 11 décembre 1973, relatif à l'organisation administrative et aux modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations tel que modifié et complété par le décret n° 88-893 du 5 mai 1988 et le décret n° 90-158 du 16 janvier 1990,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989, portant réglementation des marchés publics tel que modifié et complété par le décret n° 90-557 du 30 mars 1990, le décret n° 94-1892 du 12 septembre 1994, le décret n° 96-1812 du 7 octobre 1996, le décret n° 97-551 du 31 mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 mars 1998,

Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,

Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques, tel qu modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998,

Vu le décret n° 97-565 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle des entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 98-1172 du 25 mai 1998, relatif à la désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques,

Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Titre I

Organisation administrative

Article premier. - Le centre de promotion des exportations est administré par un conseil d'administration présidé par un président directeur général désigné par décret sur proposition du ministre chargé du commerce.

Le conseil d'administration délègue au président directeur général, les pouvoirs nécessaires lui permettant de diriger le centre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Cette délégation ne peut porter sur les questions de la compétence exclusive du conseil d'administration.

Art. 2. - Outre le président directeur général, le conseil est composé des membres suivants :

- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- deux représentants de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,
- un représentant de la fédération nationale de l'exportation,
- deux représentants de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre du développement économique sur proposition des ministres et organismes concernés, pour une période de trois ans renouvelables une seule fois.

Le président du conseil d'administration peut inviter à titre consultatif, toute personne compétente dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil.

Art. 3. - Le conseil d'administration exerce ses attributions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. A cet effet, il est chargé notamment de :

- arrêter la politique générale du centre en matières technique, commerciale et financière et en assurer le suivi d'exécution,
- arrêter les bilans et les comptes de gestion et de résultats,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et suivre leur exécution,
- arrêter les contrats-programmes du centre et suivre leur exécution,
- approuver dans le cadre de la réglementation en vigueur, les marchés passés par le centre ainsi que leur règlement définitif,
- approuver les conventions d'arbitrage et les clauses arbitrales et les transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- proposer l'organisation des services du centre, et le cas échéant, le statut particulier de son personnel.

Les attributions susvisées ne peuvent faire l'objet d'aucune délégation.

Art. 4. - Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les trois mois sur convocation de son président pour délibérer sur les questions inscrites à un ordre du jour, communiqué au moins dix jours à l'avance à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat, au ministère chargé du commerce et au ministère du développement économique.

Cet ordre du jour doit être accompagné de tous les documents devant être examinés lors de la réunion du conseil d'administration.

Le conseil d'administration ne peut délibérer sur des questions non inscrites à l'ordre du jour sus-indiqué.

Art. 5. - Les membres du conseil d'administration peuvent, pour l'exécution de leur mission, demander communication de tous les documents nécessaires.

Art. 6. - Un membre du conseil d'administration ne peut déléguer ses attributions qu'aux autres membres du conseil d'administration.

Il ne peut s'absenter des réunions du conseil ou recourir à la délégation sauf en cas d'empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du conseil d'administration doit en informer le ministère chargé du commerce

et le ministère du développement économique dans les 10 jours qui suivent la réunion du conseil d'administration.

Art. 7. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent. Ses délibérations sont valables et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Art. 8. - Le président du conseil désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès verbaux de ses réunions. Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux consignés dans un registre spécial tenu au siège social du centre et co-signés par le président du conseil et un membre du conseil d'administration.

Le président du conseil et deux membres du conseil d'administration au moins signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.

Art. 9. - Le président directeur général du centre de promotion des exportations est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en œuvre de ses décisions et propositions. Il exerce la direction technique, administrative et financière du centre et d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.

Il représente le centre auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Il a autorité sur l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme et révoque, conformément au statut particulier du personnel du centre et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le président directeur général peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité.

Titre II

Organisation financière

Art. 10. - Le conseil d'administration du centre arrête, au plus tard fin août de chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d'investissement.

Les recettes du budget de fonctionnement du centre comprennent :

- 1 - le produit des dons et legs dont l'acceptation demeure subordonnée à l'autorisation du ministre chargé du commerce,
- 2 - toutes les contributions éventuelles des organismes professionnels, des entreprises publiques et privées,
- 3 - le produit des remboursements de toutes natures,
- 4 - la subvention d'équilibre servie par l'Etat,
- 5 - toutes les recettes découlant de l'exercice normal de la mission du centre dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Les dépenses de fonctionnement du centre comprennent les dépenses d'administration ainsi que toutes les dépenses se rattachant à ses missions.

Les dépenses d'équipement sont les dépenses nécessaires à l'équipement des installations du centre et à l'extension de son activité conformément à sa mission telle qu'elle est définie dans la loi n° 73-20 du 14 avril 1973 relative à la création du CEPEX, telle que modifiée et complétée par la loi n° 88-14 du 12 mars 1988.

Ces dépenses peuvent être couvertes par des subventions affectées ou par des excédents éventuels du budget de fonctionnement du centre.

Art. 12. - La comptabilité du centre est tenue conformément aux règles qui régissent la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Titre III

Tutelle de l'Etat

Art. 13. - Sont soumises obligatoirement à l'approbation du ministère chargé du commerce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les délibérations du conseil d'administration et notamment celles relatives aux :

- contrats-programmes et au suivi de leur exécution,
- budgets prévisionnels et au suivi de leur exécution,
- états financiers,
- régime de rémunération et augmentations salariales,
- statut particulier du personnel,
- tableau de classification des emplois,
- organigramme,
- conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- loi cadre,
- approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions de règlement des différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 14. - Il est désigné auprès du centre de promotion des exportations un contrôleur d'Etat qui exerce ses fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Le contrôleur d'Etat est régulièrement convoqué aux réunions du conseil d'administration, afin de donner son avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour et notamment sur les budgets prévisionnels du centre ainsi que sur les contrats-programmes dont il suit l'exécution.

Le contrôleur d'Etat peut pour l'exécution de sa mission, demander communication ou prendre connaissance sur place de tous les documents ou livres.

Titre IV

Dispositions diverses

Art. 15. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret précité n° 73-637 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement du centre de promotion des exportations.

Art. 16. - Les ministres du commerce et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 octobre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

Décret n° 98-2133 du 2 novembre 1998, relatif aux montants des redevances afférentes à la propriété industrielle.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment ses articles 4 et 17,

Vu le décret n° 82-1314 du 24 septembre 1982, portant organisation et fonctionnement de l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle et notamment son article 11,

Vu le décret n° 90-1233 du 1er août 1990, relatif aux tarifs des redevances représentatives des taxes afférentes à la propriété industrielle,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Les montants des redevances afférentes à la propriété industrielle prévues par l'article 17 de la loi n° 82-66 du 6 août 1982 susvisée, perçues par l'institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, sont fixés conformément aux tableaux A, B et C annexés au présent décret.

Les montants des redevances ci-dessus mentionnées s'entendent hors TVA.

Art. 2. - Les modalités de recouvrement des redevances visées à l'article premier sont fixées au tableau D annexé au présent décret.

Art. 3. - Toutes dispositions antérieures au présent décret sont abrogées, notamment celles du décret susvisé n° 90-1233 du 1er août 1990.

Art. 4. - Les ministres des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU A
Montants des redevances concernant les brevets
d'invention et certificats d'addition

Nature de l'opération	Montant en dinars
Dépôt et première annuité d'un brevet d'invention	Soixante dix (70)
Dépôt d'une demande de certificat d'addition	Soixante dix (70)
Revendication, soit au moment du dépôt, soit à la suite de modification, à partir de la onzième	Vingt quatre (24)
Revendication d'une priorité de dépôt antérieur dans un autre pays, par priorité	Vingt quatre (24)
Maintien en vigueur	
2ème annuité	Trente six (36)
3ème annuité	Quarante huit (48)
4ème annuité	Cinquante deux (52)
5ème annuité	Cinquante sept (57)
6ème annuité	Quatre vingt cinq (85)
7ème annuité	Quatre vingt quatorze (94)
8ème annuité	Cent huit (108)
9ème annuité	Cent vingt quatre (124)
10ème annuité	Cent quarante et un (141)
11ème annuité	Cent soixante quatorze (174)
12ème annuité	Cent quatre vingt dix huit (198)
13ème annuité	Deux cent vingt cinq (225)
14ème annuité	Deux cent quarante neuf (249)
15ème annuité	Deux cent cinquante huit (258)
16ème annuité	Trois cent cinquante et un (351)
17ème annuité	Trois cent soixante quinze (375)
18ème annuité	Trois cent quatre vingt dix neuf (399)
19ème annuité	Quatre cent vingt six (426)
20ème annuité	Quatre cent soixante trois (463)
Rectification d'erreurs matérielles, par page	Trente six (36)
Transformation d'une demande de certificat d'addition, non encore délivré, en une demande de	
brevet d'invention	Vingt quatre (24)
Publication de l'avis de dépôt d'une demande de brevet ou d'un certificat d'addition	Quinze (15)
Délivrance d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition	Vingt quatre (24)
Publication de l'avis de délivrance d'un brevet d'invention ou d'un certificat d'addition	Quinze (15)
Retard de paiement d'une annuité dans le délai de grâce de 6 mois, par mois de retard	Deuxième de l'annuité (1/12)
Retrait, avant la publication, d'une demande de brevet d'invention ou de certificat d'addition ..	Trente six (36)
Renonciation à un titre de brevet d'invention ou de certificat d'addition	Trente six (36)
Inscription de cession d'une demande ou d'un titre de brevet d'invention ou de certificat	
d'addition, y compris par voie d'apport en capital, d'absorption ou de fusion entraînant le	
changement du titulaire	Deux cents (200)
Inscription de transmission du fait d'un héritage ou d'une donation d'une demande ou d'un titre	
de brevet d'invention ou de certificat d'addition	Trente six (36)
Inscription d'une licence sur une demande ou un titre de brevet d'invention	Cent (100)
Enregistrement d'un acte de toute autre nature ou de radiation d'une inscription au registre des	
brevets	Trente six (36)
Délivrance d'un certificat descriptif ou de garantie d'une découverte ou d'une invention	
brevetable admise dans une exposition tunisienne autorisée ou dans une exposition	
internationale officielle ou officiellement reconnue	Cinq (5)
Délivrance d'une copie officielle d'un titre délivré ou d'un document de priorité	Seize (16)
Délivrance de copie certifiée d'une inscription au registre des brevets ou certificat constatant	
qu'il n'en existe aucune	Douze (12)
Délivrance d'un état des annuités d'un brevet d'invention	Douze (12)
Communication de renseignements écrits pour chaque demande ou titre de brevet, ou	
certificat d'addition	Quinze (15)

TABEAU B
Montants des redevances sur les marques

Nature de l'opération	Montant en dinars
Dépôt d'une marque	Cent quarante et un (141)
Renouvellement de dépôt d'une marque	Cent quatre vingt sept (187)
Publication de l'avis de dépôt ou de renouvellement de dépôt d'une marque	Quinze (15)
Enregistrement par classe de produits ou de services au dépôt	Vingt quatre (24)
Enregistrement par classe de produits ou de services au renouvellement	Cinquante huit (58)
Classification de produits ou services, par classe	Neuf (9)
Délivrance d'un certificat d'enregistrement d'une marque	Quinze (15)
Publication de l'avis de délivrance d'un certificat d'enregistrement d'une marque	Quinze (15)
Revendication d'une priorité de dépôt antérieur dans un autre pays, par priorité revendiquée	Vingt quatre (24)
Renonciation à l'utilisation d'une marque	Douze (12)
Publication de l'avis de cette renonciation	Quinze (15)
Inscription d'une cession de marque, y compris par voie d'apport en capital d'absorption ou de fusion entraînant le changement du titulaire	Deux cent (200)
Inscription de la transmission d'une marque du fait d'un héritage ou d'une donation	Trente six (36)
Inscription d'une licence de marque	Cent (100)
Inscription de toute autre nature ou de radiation d'une inscription du registre des marques	Trente six (36)
Délivrance d'une copie certifiée conforme d'un certificat d'enregistrement d'une marque	Quinze (15)
Délivrance d'un extrait de registre d'une marque	Quatre vingt dix (90)
Délivrance d'un certificat descriptif ou d'un certificat de garantie d'une marque concernant des produits, ou services admis dans une exposition tunisienne ou internationale, officielle ou officiellement reconnue	Cinq (5)
Délivrance d'une copie certifiée d'inscription au registre des marques ou certificat constatant qu'il n'en existe aucune	Douze (12)
Retard pour le renouvellement d'une marque dans le délai de grâce de six mois, par mois de retard	Vingt quatre (24)
Rectificatif d'erreurs matérielles, par marque	Douze (12)
Recherche d'antériorité des marques déposées (éléments verbaux, recherche d'identité)	Cinquante et un (51)
Renseignements écrits, par marque	Quinze (15)

TABEAU C
Montants des redevances sur les dessins et modèles

Nature de l'opération	Montant en dinars
Dépôt ou prolongation indépendamment du nombre de dessins et modèles et de la durée de protection	Trente deux (32)
Protection par dessin ou modèle du 1er au vingtième figurant dans la même déclaration :	
1 - pour une protection ou une prolongation de protection de 5 ans	Sept (7)
2 - pour une protection ou une prolongation de 10 ans	Treize (13)
3 - pour une protection de 15 ans	Dix neuf (19)
Protection par dessin ou modèle du 21ème au 50ème figurant dans la même déclaration :	
1 - pour une protection ou une prolongation de protection de 5 ans	Cinq (5)
2 - pour une protection ou une prolongation de 10 ans	Dix (10)
3 - pour une protection de 15 ans	Quinze (15)
Revendication d'une priorité de dépôt antérieur dans un autre pays, par priorité	Seize (16)
Publication de l'avis de dépôt	Dix (10)
Publication d'une représentation (photocopie, etc....) d'un objet déposé	Dix (10) par représentation
Délivrance d'un certificat d'enregistrement, par dessin ou modèle	Treize (13)
Conservation d'un dépôt	Quinze (15)
Consultation de dessin ou modèle déposé sous forme d'objet	Cinq (5)
Inscription d'une cession d'un dessin ou modèle industriel, y compris par voie d'apport en capital d'absorption ou de fusion entraînant le changement du titulaire	Quatre vingt (80)
Inscription de transmission d'un dessin ou modèle industriel du fait d'un héritage ou d'une donation	Vingt quatre (24)
Inscription d'une licence d'un dessin ou modèle industriel	Quarante (40)
Délivrance d'une copie d'une déclaration de dépôt de dessin ou modèle	Huit (8)
Communication de renseignements écrits, par dépôt	Dix (10)

Nature de l'opération	Montant en dinars
Délivrance d'une copie d'inscription figurant au registre des dessins ou modèles ou certificat constatant qu'il n'en existe aucune	Huit (8)
Renonciation à un dessin ou modèle	Dix huit (18)
Publication de cette renonciation	Dix (10)
Inscription de toute autre nature ou radiation d'une inscription, par dessin ou modèle	Cinq (5)
Retard de prolongation de dépôt dans le délai de grâce de six mois par mois de retard et par dessin ou modèle	Quatre (4)
Délivrance d'un certificat de garantie d'un dessin ou modèle admis dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue	Trois (3)

TABLEAU D
Modalités de recouvrement des redevances visées à l'article premier

Mode de paiement	Date d'effet du paiement
Chèque bancaire ou postal envoyé directement à l'INNORPI par voie postale	Date d'envoi de l'effet (le cachet de la poste faisant foi)
Chèque bancaire ou postal remis directement à l'INNORPI	Date de remise de l'effet
Paieement en numéraire	Date de paiement
Virement direct bancaire ou postal	Date de crédit du compte de l'INNORPI
Versement dans le compte bancaire ou postal de l'INNORPI	Date d'émission du mandat
Mandat-carte	(le cachet de la poste faisant foi)

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Décret n° 98-2134 du 2 novembre 1998, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968 et notamment son article 25 portant création de l'institut Ali Bach Hamba,

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 15 portant remplacement de la dénomination de l'institut Ali Bach Hamba par celle de "institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba",

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son titre V,

Vu le décret n° 68-293 du 19 septembre 1968, portant organisation de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba, tel qu'il a été modifié par les décrets n° 73-508 du 30 octobre 1973 et n° 76-93 du 6 février 1976,

Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987 fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements

publics à caractère industriel et commercial des sociétés dont le capital est totalement détenu par l'Etat,

Vu le décret n° 89-442 du 22 avril 1989 relatif aux marchés publics et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-551 du 31 mars 1997,

Vu le décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990, fixant le régime de rémunération des chefs d'entreprises à majorité publique tel que modifié par le décret n° 92-1 du 6 janvier 1992,

Vu le décret n° 97-566 du 31 mars 1997, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les établissements publics n'ayant pas le caractère administratif, aux modalités d'approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de la désignation des membres des conseils d'entreprise et à la fixation des obligations mises à leur charge,

Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d'entreprise des établissements publics à caractère non administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Chapitre premier

Mission et attributions

Article premier. - L'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba est un établissement public à caractère non administratif soumis à la tutelle du ministère du développement économique.

Les attributions de l'institut, en tant que centre d'études économiques et sociales et de la compétitivité, se définissent notamment comme suit :

- réaliser des études économiques et sociales se rapportant notamment aux perspectives de développement et aux questions

inscrites dans les plans de développement et à l'impact des politiques et des réformes économiques et sociales sur la réalisation des objectifs de développement,

- suivre et analyser la compétitivité de l'économie tunisienne et ses facteurs déterminants,

- élaborer les techniques, les indicateurs et les banques de données nécessaires à la réalisation des études économiques et sociales et au suivi et à l'analyse de la compétitivité,

- réaliser des études économiques et sociales pour le compte des organismes publics et privés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,

- développer, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, des relations de travail et d'échange avec des centres d'études et de recherches similaires et faire appel, sous forme de contrat, à des organismes spécialisés.

Chapitre 2

Organisation administrative

Section première

Le directeur général

Art. 2. - L'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba, en tant qu'établissement public à caractère non administratif est dirigé par un directeur général.

Le directeur général représente l'institut auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et juridictionnels. Il exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de l'institut qu'il recrute, nomme, affecte, ou licencie conformément au statut particulier du personnel et à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Le directeur général est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions telles que définies dans l'article 2 du décret susvisé n° 97-552 du 31 mars 1997. Il est chargé notamment de :

- 1 - présider le conseil d'entreprise et le conseil scientifique,
- 2 - assurer la direction administrative, financière et technique de l'institut,
- 3 - conclure les marchés dans les formes et les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- 4 - arrêter le contrat-objectif et le soumettre au conseil d'entreprise au plus tard avant le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement,
- 5 - arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement et les soumettre au conseil d'entreprise avant le 31 août de chaque année,
- 6 - arrêter les états financiers et les soumettre au conseil d'entreprise dans un délai ne dépassant pas trois mois à partir de la date de clôture de l'exercice comptable,
- 7 - proposer l'organisation des services de l'institut, le statut du personnel, ainsi que son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- 8 - conclure les opérations d'acquisition, d'échange et toute opération immobilière relevant de l'activité de l'institut, et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- 9 - engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- 10 - arrêter le programme d'activité et le rapport d'activité annuels de l'institut,
- 11 - exécuter toute autre mission en rapport avec les activités de l'institut et qui lui est confiée par le ministre du développement économique.

Art. 4. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret sur proposition du ministre du développement économique.

Art. 5. - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa signature aux agents placés sous son autorité et ce dans la limite de leurs attributions.

Section deux

Le conseil d'entreprise

Art. 6. - Il est créé, au sein de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba, un conseil d'entreprise à caractère consultatif chargé d'examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :

- 1 - les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- 2 - les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- 3 - les états financiers,
- 4 - l'organisation des services de l'institut, le statut du personnel, ainsi que son régime de rémunération,
- 5 - la conclusion des opérations d'acquisition, d'échange et toute opération immobilière relevant de l'activité de l'institut,
- 6 - les marchés et les conventions conclus par l'institut,
- 7 - et d'une façon générale, toute autre question relevant de l'activité de l'institut et qui lui est soumise par le directeur général.

Art. 7. - Le conseil d'entreprise est composé, en plus de son président, des membres suivants :

- un représentant du premier ministre,
- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de l'industrie,
- un représentant du ministère du commerce,
- un représentant du ministère de l'agriculture,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant du ministère des affaires sociales,
- un représentant du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
- un représentant du ministère de l'éducation,
- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie.

Art. 8. - Les membres du conseil d'entreprise sont nommés par arrêté du ministre du développement économique sur proposition des parties concernées et pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois.

Art. 9. - Le conseil d'entreprise se réunit, sur convocation du directeur général, au moins une fois par trimestre pour donner son avis sur les questions inscrites à l'ordre du jour qui doit être communiqué, au moins dix jours à l'avance, à tous les membres du conseil, au contrôleur d'Etat et au ministère du développement économique.

L'ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l'ensemble des questions à examiner lors de la réunion du conseil d'entreprise.

Art. 10. - Le directeur général peut faire appel à toute personne reconnue pour sa compétence, pour assister aux réunions du conseil d'entreprise et donner son avis sur certains points inscrits à l'ordre du jour.

Art. 11. - Le conseil d'entreprise ne peut se réunir valablement qu'en présence de la majorité de ses membres.

A défaut du quorum et en cas de force majeure, le conseil d'entreprise peut se réunir valablement pour des questions urgentes.

Art. 12. - Le conseil d'entreprise émet son avis à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité de voix, celle du président du conseil est prépondérante.

Art. 13. - le directeur général désigne un cadre de l'institut pour assurer le secrétariat du conseil d'entreprise et établir les procès-verbaux dans les dix jours qui suivent les réunions du conseil.

Les procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial signé par le directeur général et un membre du conseil d'entreprise.

Art. 14. - Les membres du conseil d'entreprise ne peuvent déléguer leurs attributions qu'aux autres membres du conseil d'entreprise. Ils ne peuvent recourir à cette délégation que deux fois par an au maximum et pour des cas de force majeure.

Dans tous les cas, le directeur général est tenu d'informer le ministère du développement économique et l'organisme dont dépend le membre concerné de ces absences, dans les dix jours qui suivent la date de la réunion.

Section trois

Le conseil scientifique

Art. 15. - Il est créé, au sein de l'institut d'économie-quantitative Ali Bach Hamba, un conseil scientifique à caractère consultatif présidé par le directeur général de l'institut et composé des membres suivants :

- un représentant du ministère du développement économique,
- un représentant du ministère de l'enseignement supérieur,
- un représentant du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et la technologie,
- deux universitaires.

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par un cadre de l'institut.

Art. 16. - Les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre du développement économique, sur proposition des ministères concernés et du directeur général de l'institut pour les deux universitaires.

Art. 17. - Le conseil scientifique donne son avis sur :

- les questions relatives au programme d'études et de recherches de l'institut,
- les études réalisées et les méthodologiques adoptées.
- Toute autre question à caractère scientifique qui lui est soumise par le directeur général de l'institut.

Art. 18. - Le conseil scientifique peut s'ériger en comité d'évaluation des travaux présentés par les cadres de l'institut prétendant à une promotion de qualification conformément aux conditions prévues par le statut particulier du personnel de l'institut.

Art. 19. - Les membres du conseil scientifique perdent leur qualité par arrêté du ministre du développement économique, sur proposition du directeur général de l'institut.

Art. 20. - Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par un an sur convocation du directeur général. L'ordre du jour ainsi que les documents devant être examinés sont communiqués aux membres du conseil scientifique sept jours à l'avance.

Un procès-verbal est établi à l'issue de chaque réunion indiquant les observations des membres présents du conseil.

Le conseil rend son avis à la majorité des voix de ses membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil scientifique ne peut se réunir valablement que si la majorité de ses membres est présente.

Art. 21. - Les membres du conseil scientifique ne peuvent donner leur avis sur des travaux auxquels ils ont participé d'une façon directe.

Art. 22. - Le directeur général peut convoquer aux réunions du conseil scientifique, des personnalités choisies pour leur compétence scientifique.

Art. 23. - Les membres du conseil scientifique sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour toutes les informations ou les documents dont ils peuvent avoir connaissance en cette qualité.

Chapitre 3

Organisation financière

Art. 24. - Le directeur général arrête, au plus tard le 31 août de chaque année, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement.

Les budgets annuels doivent s'insérer dans les orientations et le contenu du contrat-objectif qui doit être arrêté par le directeur général et soumis au conseil d'entreprise au plus tard le 31 mars de la première année de la période d'exécution du plan de développement.

Le directeur général peut demander la révision du budget de fonctionnement au cours de l'année. Le budget révisé sera soumis à l'approbation du ministère du développement économique dix jours au moins après son examen par le conseil d'entreprise.

Art. 25. - Le budget de fonctionnement de l'institut comprend les recettes et les dépenses suivantes :

A - Les recettes

- les subventions et crédits accordés, le cas échéant, à l'institut par l'Etat,
- le produit de toutes contributions versées par l'Etat, les organismes publics ou privés, tunisiens ou étrangers,
- le produit de dons et legs dont l'acceptation est subordonnée à l'autorisation du ministère du développement économique,
- le produit des remboursements de frais de toute nature,
- toute autre recette découlant de l'exercice normal de la mission de l'institut dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur.

B - Les dépenses

- les dépenses de fonctionnement de l'institut,
- les frais de gestion et d'entretien des immeubles et autres biens appartenant à l'institut,
- les charges financières de toute nature,
- toute les dépenses nécessaires pour l'exécution de la mission de l'institut.

Art. 26. - Le budget d'investissement comprend les dépenses et les recettes suivantes :

A - Les recettes

- les subventions accordées, le cas échéant, par l'Etat,
- le produit des dons et legs dont l'acceptation est subordonnée à l'autorisation du ministère du développement économique,
- la contribution des organismes publics ou privés, tunisiens ou étrangers, au financement des projets de l'institut,
- le produit de la vente de matériel et mobilier déclassés,
- les excédents du budget de fonctionnement.

B - Les dépenses

- les dépenses d'équipement et d'extention,
- les dépenses de renouvellement de matériel,
- les dépenses d'études et prestations diverses réalisées au profit du ministère du développement économique.

Art. 27. - La comptabilité de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba - est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.

L'exercice comptable commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Les états financiers sont arrêtés par le directeur général, au plus tard dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable et soumis au conseil d'entreprise pour examen et avis sur la base du rapport du réviseur des comptes.

Art. 28. - L'institut doit publier, à sa charge, au Journal Officiel de la République Tunisienne, les états financiers relatifs à l'exercice écoulé, au plus tard le 31 août de chaque année.

Chapitre 4

Tutelle de l'Etat

Art. 29. - L'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba - est soumis à la tutelle du ministère du développement économique.

Art. 30. - La tutelle du ministère du développement économique à l'égard de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba - consiste en l'exercice des attributions suivantes :

- l'approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l'approbation des états financiers,
- l'approbation de l'organisation et de la loi des cadres de l'institut, du statut particulier de son personnel, ainsi que son régime de rémunération et ce conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- l'approbation du tableau de classification des emplois,
- l'approbation des augmentations salariales,
- l'approbation des conditions de nomination aux emplois fonctionnels,
- l'examen du classement de l'institut et de la rémunération de son directeur général,
- l'approbation des conventions d'arbitrage et des clauses arbitrales et des transactions réglant les différends, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- et, d'une manière générale, et en plus des actes de gestion soumis à approbation, l'exercice de la tutelle comprend le suivi de la gestion et le fonctionnement de l'institut.

Art. 31. - Le contrat-objectif est signé par le ministre du développement économique et le directeur général de l'institut. Le directeur général doit soumettre au ministère du développement économique un rapport annuel d'évaluation de l'exécution du contrat-objectif,

Art. 32. - Les budgets prévisionnels et les états financiers sont approuvés par décision du ministère du développement économique.

Art. 33. - le directeur général doit communiquer, au ministère du développement économique, les documents suivants, dans un

délai ne dépassant pas quinze jours de leur examen par le conseil d'entreprise :

- les contrats-objectifs et les rapports annuels d'avancement de leur exécution,
- le programme d'activité de l'institut et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et le schéma de financement des projets d'investissement,
- les rapports de la révision légale des comptes et les lettres de direction,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise et du conseil scientifique,
- un rapport annuel sur l'activité de l'institut,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 34. - Le directeur général doit communiquer, pour information, au ministère des finances, les documents suivants :

- le contrat-objectif,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement et les schémas de financement des projets d'investissement,
- les états financiers,
- les rapports de la révision légale des comptes ainsi que les lettres de direction,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.

Art. 35. - Il est désigné, auprès de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba -, un contrôleur d'Etat nommé conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Chapitre 5

Dispositions diverses

Art. 36. - Les agents de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba - ne bénéficient d'aucun droit de propriété intellectuelle, au sens de la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à la propriété littéraire et artistique concernant les études et les recherches réalisées dans le cadre de leurs activités professionnelles à l'institut. Ces travaux appartiennent à l'institut en sa qualité d'organisme employeur.

Art. 37. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret susvisé n° 68-293 du 19 septembre 1968.

Art. 38. - Le ministre du développement économique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 98-2135 du 2 novembre 1998, fixant l'organigramme de l'institut d'économie-quantitative Ali Bach Hamba.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique,

Vu la loi n° 67-57 du 30 décembre 1967, portant loi de finances pour la gestion 1968 et notamment son article 25 portant création de l'institut Ali Bach Hamba,

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 15 portant remplacement de la dénomination de l'institut Ali Bach Hamba par celle de "l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba",

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989 relative aux participations, entreprises et établissements publics telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994 et la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996 et notamment son article 33-10,

Vu le décret n° 98-2135 du 2 novembre 1998, portant organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba -,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'organigramme de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba - est fixé conformément au schéma et à l'annexe joints au présent décret.

Art. 2. - L'organigramme de l'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba - est mis en application sur la base de fiches fixant avec précision les attributions correspondant à chaque poste de travail.

Les nominations aux emplois fonctionnels prévus par l'organigramme interviennent conformément à l'article 33-10 de la loi susvisée n° 89-9 du 1er février 1989.

Art. 3. - L'institut d'économie quantitative - Ali Bach Hamba - est appelé à établir un manuel des procédures fixant les règles à suivre pour l'accomplissement de chaque tâche relevant de chaque structure de l'institut et les relations entre ces structures.

Ce manuel sera actualisé, chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 4. - Le ministre du développement économique et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 novembre 1998.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

NOMINATIONS

Par décret n° 98-2139 du 30 octobre 1998.

Monsieur Béchir Ben Dadi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement du génie rural au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-2140 du 30 octobre 1998.

Monsieur Saïd Sabri, administrateur, est chargé des fonctions de chef d'arrondissement des bâtiments et du matériel au commissariat régional au développement agricole de Tozeur.

En application des dispositions de l'article 20 du décret n° 89-832 du 29 juin 1989, l'intéressé bénéficie des avantages d'un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 98-2141 du 30 octobre 1998.

Monsieur Ridha Amimi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service des compagnes et de la promotion de la production à l'arrondissement de la pêche et de l'aquaculture au commissariat régional au développement agricole de Mahdia.

Par décret n° 98-2142 du 30 octobre 1998.

Monsieur Fethi Khemiri, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de service à l'arrondissement de la maintenance des équipements hydrauliques au commissariat régional au développement agricole de Jendouba.

Par décret n° 98-2137 du 30 octobre 1998.

Monsieur Rachid Ayadi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "El Ksar" au commissariat régional au développement agricole du Kef.

Par décret n° 98-2138 du 30 octobre 1998.

Monsieur Amor Ferchichi, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Kalâat Snan" au commissariat régional au développement agricole du Kef.

Par décret n° 98-2136 du 30 octobre 1998.

Monsieur Chedly Boukraâ, ingénieur des travaux, est chargé des fonctions de chef de la cellule territoriale de vulgarisation agricole "Métouia" au commissariat régional au développement agricole de Gabès.

RECTIFICATIF

JORT n° 84 du 20 octobre 1998, page 2084 (décret n° 98-1995 du 12 octobre 1998).

Au lieu de :

Monsieur Salem Khemili, contrôleur des dépenses publiques, est chargé des fonctions de secrétaire général au ministère de l'agriculture et ce, à compter du 1er octobre 1998.

Lire :

Monsieur Salem Khemili, contrôleur des dépenses publiques, est chargé des fonctions de secrétaire général du ministère de l'agriculture et ce, à compter du 1er octobre 1998.

avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux épargnants auprès de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne titulaires des comptes atteints par la prescription de 15 ans

Le ministère des communications, en application de l'article 16 (nouveau) du décret du 28 août 1956, portant création de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne (CENT), tel qu'il a été modifié par la loi n° 76-49 du 12 mai 1976, porte à la connaissance des titulaires des livrets d'épargne ouverts auprès de la CENT demeurés inactifs depuis le 31 décembre 1981 et 1982, que des lettres recommandées avec accusé de réception leur ont été adressées pour leur signaler les dispositions légales relatives à la prescription frappant les livrets n'ayant enregistré aucune opération (versement, remboursement, inscription d'intérêts) depuis plus de 15 ans.

Un délai de six mois expirant le 31 décembre 1998 leur est donné pour réactiver leur compte; passé ce délai et à défaut de réactivation, les sommes inscrites sur les livrets susvisés seront frappées de prescription.

Il est signalé que les listes relatives aux comptes prescriptibles peuvent être consultées par les intéressés auprès du Centre Directeur de la Caisse d'Epargne Nationale Tunisienne, 30, avenue de Carthage, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.